

DECRETO ALC. SECC. 1ª Nº

1132

LAS CONDES,

24 ABR. 2015

Vistos:

La Resolución Nº 8/95, del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, de fecha 30 de mayo de 1995, que aprueba el Plan Regulador Comunal de Las Condes, publicado en Diario Oficial de fecha 13 de junio de 1995; el Decreto Alcaldicio Secc.1º Nº 3.218, de fecha 4 de diciembre de 2003, que promulga el Texto Resolutivo de la Modificación Nº 2 del Plan Regulador Comunal, publicado en Diario Oficial de fecha 5 de diciembre de 2003; Decreto Alcaldicio Secc.1º Nº 2.952, de fecha 30 de julio de 2004 que promulga el Texto Resolutivo de la Modificación Nº3 del Plan Regulador Comunal vía enmienda, publicado en Diario Oficial de fecha 6 de agosto de 2004; Decreto Alcaldicio Secc.1º Nº 4.480, de fecha 28 de diciembre de 2004, que detalla el Plan Regulador Comunal según Plano Seccional de la Zona de Uso de Suelo Metropolitano, PS-U-M, publicado en Diario Oficial de fecha 3 de febrero de 2005; Decreto Alcaldicio Secc. 1º Nº 4.483, de fecha 28 de diciembre de 2004, que detalla el Plan Regulador Comunal según Plano Seccional de la Zona de Uso de Suelo Vivienda, PS-U-V, publicado en Diario Oficial de fecha 3 de febrero de 2005; Decreto Alcaldicio Secc. 1º Nº 4.484, de fecha 28 de diciembre de 2004, que detalla el Plan Regulador Comunal según Plano Seccional de la Zona de Uso de Suelo Vivienda 1, PS-U-V1, publicado en Diario Oficial de fecha 3 de febrero de 2005; Decreto Alcaldicio Secc. 1º Nº 4.485, de fecha 28 de diciembre de 2004, que detalla el Plan Regulador Comunal según Plano Seccional de la Zona de Uso de Suelo Vivienda 2, PS-U-V2, publicado en Diario Oficial de fecha 3 de febrero de 2005; Decreto Alcaldicio Secc. 1º Nº 4.486, de fecha 28 de diciembre de 2004, que detalla el Plan Regulador Comunal según Plano Seccional de la Zona de Uso de Suelo Vivienda 3, PS-U-V3, publicado en Diario Oficial de fecha 3 de febrero de 2005; Decreto Alcaldicio Secc. 1º Nº 4.482, de fecha 28 de diciembre de 2004, que detalla el Plan Regulador Comunal según Plano Seccional de la Zona de Uso de Suelo Vivienda y Oficina, PS-U-VO, publicado en Diario Oficial de fecha 3 de febrero de 2005; Decreto Alcaldicio Nº Secc. 1º 4.474, de fecha 28 de diciembre de 2004, que detalla el Plan Regulador Comunal según Plano Seccional de la Zona de Uso de Suelo Comercial 1, PS-U-C1, publicado en Diario Oficial de fecha 3 de febrero de 2005; Decreto Alcaldicio Secc. 1º Nº 4.475, de fecha 28 de diciembre de 2004, que detalla el Plan Regulador Comunal según Plano Seccional de la Zona de Uso de Suelo Comercial 2 PS-U-C2, publicado en Diario Oficial de fecha 3 de febrero de 2005; Decreto Alcaldicio Secc. 1º Nº 4.476, de fecha 28 de diciembre de 2004, que detalla el Plan Regulador Comunal según Plano Seccional de la Zona de Uso de Suelo Comercial 3, PS-U-C3, publicado en Diario Oficial de fecha 3 de febrero de 2005; Decreto Alcaldicio Secc.1º Nº4.477, de fecha 28 de diciembre de 2004, que detalla el Plan Regulador Comunal según Plano Seccional de la Zona de Uso de Suelo Especial 1, PS-U-Ee1, publicado en Diario Oficial de fecha 3 de febrero de 2005; Decreto Alcaldicio Secc. 1º Nº 4.478, de fecha 28 de diciembre de 2004, que detalla el Plan Regulador Comunal según Plano Seccional de la Zona de Uso de Suelo Especial 2, PS-U-Ee2, publicado en Diario Oficial de fecha 3 de febrero de 2005; Decreto Alcaldicio Secc. 1º Nº 4.479, de fecha 28 de diciembre de 2004, que detalla el Plan Regulador Comunal según Plano Seccional de la Zona de Uso de Suelo Especial 5, PS-U-Ee5, publicado en Diario Oficial de fecha 3 de febrero de 2005; Decreto Alcaldicio Secc. 1º Nº 4.481, de fecha 28 de diciembre de 2004, que detalla el Plan Regulador Comunal según Plano Seccional de Vialidad, PS-V-01, publicado en Diario Oficial de fecha 3 de febrero de 2005; Decreto Alcaldicio Secc. 1º Nº 3.193, de fecha 25 de julio de 2007, que promulga la Modificación Nº 4 al Plan Regulador



Comunal, publicado en Diario Oficial de fecha 2 de agosto de 2007; Decreto Alcaldicio Secc. 1° N° 2.974, de fecha 5 de julio de 2007, que detalla el Plan Regulador Comunal para el Área de Edificación Especial 1 y la Zona de Uso de Suelo Especial 1, según Plano Seccional "Centro Comercial Mall Plaza", PS-Ee1 y PS-UEe1, publicado en Diario Oficial de fecha 13 de julio de 2007; Decreto Alcaldicio Secc. 1° N° 3.905, de fecha 13 de septiembre de 2007, que detalla el Plan Regulador Comunal para la Zona de Uso de Suelo Comercial 2, según Plano Seccional "Portal La Reina", PS-U-C2-PLR, publicado en Diario Oficial de fecha 20 de septiembre de 2007; Decreto Alcaldicio Secc. 1° N° 3.904, de fecha 13 de septiembre de 2007, que detalla el Plan Regulador Comunal para la Zona de Uso de Suelo Comercial 2, según Plano Seccional "Nueva Las Condes", PS-UC2-NLC, publicado en Diario Oficial de fecha 20 de septiembre de 2007; Decreto Alcaldicio Secc. 1° N° 1.071, de fecha 5 de febrero de 2008, que detalla el Plan Regulador Comunal en el Área de Edificación Media 4, según Plano Seccional "Hermanos Cabot", PS-EAm4-HC, publicado en Diario Oficial de fecha 8 de febrero de 2008; Decreto Alcaldicio Secc. 1° N° 173, de fecha 11 de enero de 2010, que promulga el Texto Aprobatorio de la Modificación N° 7 al Plan Regulador Comunal, publicado en Diario Oficial de fecha 19 de enero de 2010; Decreto Alcaldicio Secc 1° N° 3360, de fecha 11 de Agosto de 2010, que asigna normas urbanísticas a las franjas de afectación a utilidad pública de 60 vías de la comuna de Las Condes, publicado en Diario Oficial de fecha 14 de agosto de 2010; Decreto Alcaldicio Secc. 1° N° 729, de fecha 25 de Enero de 2011, que promulga el Texto Aprobatorio de la Modificación N° 8 al Plan Regulador Comunal, publicado en Diario Oficial de fecha 28 de enero de 2011; el Ordinario Alcaldicio N° 4/1593, a la DDU, de fecha 1 de diciembre de 2011; el Ordinario DDU N° 0007, de fecha 3 de enero de 2012; la necesidad de rectificar errores, vicios de procedimiento o de forma y distorsiones, enmendando imperfecciones en la Ordenanza Local y los Planos MRCLC – 2010, sin menoscabar intereses de terceros; el Decreto Alcaldicio N° 966, de fecha 21 de Febrero de 2014, que rectifica errores y enmienda imperfecciones; el artículo 1° y demás pertinentes de la Ley 19.939, que modificó el artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones estableciendo plazos para la caducidad de las áreas afectas a utilidad pública; el artículo único de la Ley 20.331, que prorrogó por un año las afectaciones a utilidad pública; el artículo transitorio y demás pertinentes de la Ley N° 20.791, publicada en el Diario Oficial con fecha 29 de octubre de 2014, que modificó la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de afectaciones a utilidad pública; Circular Ordinaria N° 575, (DDU N° 277), de fecha 29 de octubre de 2014; Circular Ordinaria N° 654, DDU N° 279, de fecha 18 de Diciembre de 2014; Circular Ordinaria N° 204 (DDU – Especifica N° 2/2015), de fecha 10 de abril de 2015; el Ordinario SEREMI N° 993, de fecha 5 de Marzo de 2015; Oficio N° 80.249, de fecha 16 de Octubre de 2014, de la Contraloría General de la República y Oficio N° 13.082, de fecha 16 de Febrero de 2015, ambos de Contraloría General de la República, que solicitan adecuar el Plano Regulador, en relación a la clasificación de la Avenida Las Condes, como vía Expresa; el Informe de Asesoría Urbana INF.A.U. N° 19 de fecha 8 de Abril de 2015, que incluye una memoria que da cuenta de la nómina de las afectaciones que se eliminan y las rectificaciones necesarias; el artículo 13 de la Ley N° 19.880 y en uso de las facultades que me otorgan los artículos 56, 63 y demás pertinentes del DFL N°1, del Ministerio de Interior de fecha 9 de Mayo de 2006, publicado en el Diario Oficial de fecha 26 de Julio de 2006, que fijó el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades,



DECRETO

1. Elimínase en el artículo 45, de la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal, cuadro de "Vialidad Comunal", la afectación a utilidad pública, para la siguiente

nómina de vías y/o tramos de vías clasificadas como colectoras de servicio y locales, que a continuación se detallan:

- Calle Alcántara, entre calle Vaticano y calle Isabel La Católica.
- Calle Alcántara, entre calle Isabel La Católica y Avda. Francisco Bilbao.

Donde dice:

N° de Cód.	Nombre de la Vía	Desde	Hasta	Clasificación	Ancho Mín L.O.	N° Pistas	Distancia Eje a L.O.			
							Norte	Sur	Oriente	Poniente
	Alcántara	Av. Apoquindo	Av. Cristóbal Colón	Colectora	30 m	3			15	15
		Av. Cristóbal Colón	Av. Isabel La Católica	Colectora	20 m	3			10	10
		Av. Isabel La Católica	Av. Francisco Bilbao	Colectora	15 m	2			7,5	7,5

Debe decir:

N° de Cód.	Nombre de la Vía	Desde	Hasta	Clasificación	Ancho Mín L.O.	N° Pistas	Distancia Eje a L.O.			
							Norte	Sur	Oriente	Poniente
	Alcántara	Av. Apoquindo	Martín de Zamora	Colectora	30 m	3			15	15
		Martín de Zamora	Av. Cristóbal Colón	Colectora	30 m	3			15	15
		Av. Cristóbal Colón	Vaticano	Colectora	20 m	3			10	10
		Vaticano	Isabel la Católica	Colectora	18m	3			9	9
		Isabel la Católica	Av. Francisco Bilbao	Colectora	10m	2			5	5

- Calle Boccacio, entre calle Padre Errázuriz y Av. Chesterton.

Donde dice:

N° de Cód.	Nombre de la Vía	Desde	Hasta	Clasificación	Ancho Mín L.O.	N° Pistas	Distancia Eje a L.O.			
							Norte	Sur	Oriente	Poniente
	Boccacio	Av. Las Condes	Av. Chesterton	Colectora	20 m	3			10	10

Debe decir:

N° de Cód.	Nombre de la Vía	Desde	Hasta	Clasificación	Ancho Mín L.O.	N° Pistas	Distancia Eje a L.O.			
							Norte	Sur	Oriente	Poniente
	Boccacio	Av. Las Condes	Padre Errázuriz	Colectora	20	3			10	10
		Padre Errázuriz	Chesterton	Colectora	15 m	3			7,5	7,5

- Calle Fray León, en el tramo entre calle La Cabaña y calle Camino San Antonio.

Donde dice:

N° de Cód.	Nombre de la Vía	Desde	Hasta	Clasificación	Ancho Mín L.O.	N° Pistas	Distancia Eje a L.O.			
							Norte	Sur	Oriente	Poniente
	Camino Fray León	Lo Fontecilla	Valle Alegre	Local	15 m	2	7,5	7,5		
		Valle Alegre	Camino San Antonio	Local	15 m	2	7,5	7,5		



Debe decir:

Nº de Cód.	Nombre de la Vía	Desde	Hasta	Clasificación	Ancho Min L.O.	Nº Pistas	Distancia Eje a L.O.			
							Norte	Sur	Oriente	Poniente
	Fray León	Lo Fontecilla	Valle Alegre	Local	15 m	2	7,5	7,5		
		Valle Alegre	La Cabuza	Local	15 m	2	7,5	7,5		

- Calle Fray Jorge, en el tramo entre Avda. Las Condes y el límite norte del lote individualizado en el plano S- 6481.
- Calle Fray Jorge, en el tramo entre Avda. Camino La Posada y calle Camino La Viña.

Donde dice:

Nº de Cód.	Nombre de la Vía	Desde	Hasta	Clasificación	Ancho Min L.O.	Nº Pistas	Distancia Eje a L.O.			
							Norte	Sur	Oriente	Poniente
	Fray Jorge	Av. Las Condes	Av. Charles Hamilton	Local	15 m	2			5	5

Debe decir:

Nº de Cód.	Nombre de la Vía	Desde	Hasta	Clasificación	Ancho Min L.O.	Nº Pistas	Distancia Eje a L.O.			
							Norte	Sur	Oriente	Poniente
	Camino Fray Jorge	Fray León	Límite norte del lote individualizado en el plano S-6481.	Local	15m	2			5	5
		Calle Fray León	Av. Camino La Posada	Local	15 m	2			7,5	7,5
		Camino La Viña	Av. Charles Hamilton	Local	15 m	2			7,5	7,5

- Juan de Austria, en el tramo entre calle Vaticano y calle Fernando de Aragón.

Donde dice:

Nº de Cód.	Nombre de la Vía	Desde	Hasta	Clasificación	Ancho Min L.O.	Nº Pistas	Distancia Eje a L.O.			
							Norte	Sur	Oriente	Poniente
	Juan de Austria	Vaticano	Av. Francisco Bilbao	Local	20 m	2			10	10

Debe decir:

Nº de Cód.	Nombre de la Vía	Desde	Hasta	Clasificación	Ancho Min L.O.	Nº Pistas	Distancia Eje a L.O.			
							Norte	Sur	Oriente	Poniente
	Juan de Austria	Fernando de Aragón	Av. Francisco Bilbao	Local	Existente	2			Existente	Existente

- La Piedad, en el tramo entre calle Nuestra Señora del Rosario y calle Los Militares.



Donde dice:

Nº de Cód.	Nombre de la Via	Desde	Hasta	Clasificación	Ancho Min L.O.	Nº Pistas	Distancia Eje a L.O.			
							Norte	Sur	Oriente	Poniente
	La Piedad	Los Militares	Nuestra Sra. Del Rosario	Local	20 m	2			10	10

Debe decir:

Nº de Cód.	Nombre de la Via	Desde	Hasta	Clasificación	Ancho Min L.O.	Nº Pistas	Distancia Eje a L.O.			
							Norte	Sur	Oriente	Poniente
	La Piedad	Los Militares	Nuestra Sra. Del Rosario	Local	12	2			Existente	Existente

- **Av. Presidente Errázuriz, en el tramo entre Av. Mariano Sánchez Fontecilla y calle San Crescente.**

Donde dice:

Nº de Cód.	Nombre de la Via	Desde	Hasta	Clasificación	Ancho Min L.O.	Nº Pistas	Distancia Eje a L.O.			
							Norte	Sur	Oriente	Poniente
	Av. Presidente Errázuriz	Mariano Sánchez Fontecilla	San Crescente	Colectora	21,5 m	4	10,75	10,75		
		San Crescente	Av. Américo Vespucio	Colectora	50 m	4	25	25		

Debe decir:

Nº de Cód.	Nombre de la Via	Desde	Hasta	Clasificación	Ancho Min L.O.	Nº Pistas	Distancia Eje a L.O.			
							Norte	Sur	Oriente	Poniente
	Av. Presidente Errázuriz	Mariano Sánchez Fontecilla	San Crescente	Colectora	Variable 20m / 22 m	4	Var 10 / 11	Var 10 / 11		
		San Crescente	Av. Américo Vespucio	Colectora	50 m	4	25	25		

- **Calle Valle Alegre entre Avda. Paul Harris calle Camino La Viña.**

Donde dice:

Nº de Cód.	Nombre de la Via	Desde	Hasta	Clasificación	Ancho Min L.O.	Nº Pistas	Distancia Eje a L.O.			
							Norte	Sur	Oriente	Poniente
	Valle Alegre	Av. Las Condes	Av. Charles Hamilton	Local	15m	2			7,5	7,5

Debe decir:

Nº de Cód.	Nombre de la Via	Desde	Hasta	Clasificación	Ancho Min L.O.	Nº Pistas	Distancia Eje a L.O.			
							Norte	Sur	Oriente	Poniente
	Valle Alegre	Av. Las Condes	Av. Paul Harris	Local	15	2			6,5	6,5
		Camino La Viña	Av. Charles Hamilton	Local	15	2			6,5	6,5

La presente nómina de vías y calles en las que se elimina la franja afecta a utilidad pública, se complementa con el plano MPRCLC-NA-2015, que las grafica. El incremento de antejardines establecido en el artículo 38 de la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal, coincidente con el área afecta a utilidad pública en las distintas vías, no se aplica a las vías contenidas en el presente decreto.

- 
2. Rectifícase el error de clasificación contenido en el Capítulo V, artículo 45 de la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de Las Condes, para la Avenida Las Condes, en el tramo avenida Presidente Kennedy y Camino a Farellones nominada como vía Troncal, clasificándola como vía Expresa en concordancia con lo establecido en la Ordenanza del Plan Regulador Metropolitano de Santiago.
 3. Publíquese el presente Decreto en un Diario de Circulación Comunal, como también en la pagina web municipal.
 4. Archívese copia del presente Decreto y su publicación en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y en la Secretaría Regional Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo.

Anótese, Comuníquese, Publíquese y Archívese

FDO: FRANCISCO DE LA MAZA CHADWICK - ALCALDE
JORGE VERGARA GOMEZ - SECRETARIO MUNICIPAL

Lo que comunico a Ud. Para su conocimiento y fines consiguientes.

JORGE VERGARA GÓMEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

Distribución:

Secretaría Municipal
Secretaría Comunal de Planificación
Dirección de Control
Dirección de Obras Municipales
Depto. de Relaciones Públicas
Asesoría Urbana
Oficina de Partes

